

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय
दीवानी अपीलिय अधिकारिता

दीवानी अपील सं. 6391/2021

आईटीसी लिमिटेड

....अपीलार्थी(गण)

बनाम

आशना रॉय

....प्रत्यर्थी(गण)

निर्णय

न्या., विक्रम नाथ

1. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 23 के तहत यह अपील राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग द्वारा 21 सितंबर, 2021 को आशना रॉय बनाम योगेश देवेश्वर और अन्य के बीच उपभोक्ता शिकायत संख्या 1619/18 में पारित आदेश की सत्यता को चुनौती देती है। रा.उप.वि.नि.आ. ने उक्त आदेश द्वारा यहां एकमात्र प्रत्यर्थी द्वारा दायर की गई शिकायत को अनुमति दी और रा.उप.वि.नि.आ. अथार्त वर्तमान अपीलकर्ता के समक्ष विपक्ष सं. 2 द्वारा भुगतान किये जाने वाले 2 करोड़ रुपये के मुआवजे का आदेश दिया।
2. प्रत्यर्थी द्वारा शिकायत दर्ज करने को बढ़ावा देने वाली पृष्ठभूमि का संक्षेप में यहां उल्लेख किया गया है:

2.1 प्रत्यर्थी ने हेयर स्टाइलिंग के लिए 12.04.2018 को होटल आईटीसी मौर्य, नई दिल्ली के सैलून का दौरा किया ताकि वह साक्षात्कार पैनल के समक्ष एक साफ और तैयार उपस्थिति दर्ज करा सके जहां उसे एक सप्ताह के बाद उपस्थित होना था। उसने हेयर ड्रेसर सुश्री एलेम के लिए अनुरोध किया जो सैलून में पिछले कई दौरों के दौरान पर नियमित रूप से उसके बाल काटती थी। चूंकि सुश्री एलेम उपलब्ध नहीं थीं, इसलिए एक अन्य हेयर ड्रेसर सुश्री क्रिस्टीन को प्रत्यर्थी के हेयर स्टाइलिंग का काम सौंपा गया था। प्रत्यर्थी ने, पिछले अवसरों पर सुश्री क्रिस्टीन द्वारा प्रदान की गई सेवाओं से संतुष्ट नहीं होने के बावजूद, सैलून के प्रबंधक के आश्वासन पर उसकी सेवाओं को स्वीकार किया कि सुश्री क्रिस्टीन ने पिछले कुछ समय में अपने प्रदर्शन में बहुत सुधार दिखाया है।

2.2 प्रत्यर्थी ने उक्त हेयर ड्रेसर को निम्नलिखित शब्दों में विनिर्दिष्ट अनुदेश दिया: "उसके चेहरे को सामने और पीछे से ढकते हुए लंबी लट्टें और 4 इंच नीचे से सीधे बाल ट्रिम।" प्रत्यर्थी को अपना सिर नीचे रखने का निर्देश दिया गया था और चूंकि वह उच्च शक्ति वाले चश्मे पहनती है (हेयरस्टाइलिंग के समय हटाया गया), वह खुद को आईने में स्पष्ट रूप से नहीं देख सकती थी कि हेयर ड्रेसर वास्तव में क्या कर रहा था। प्रत्यर्थी के

अनुसार, दिए गए निर्देश सरल थे और इसमें अधिक समय नहीं लगता , लेकिन जब हेयर ड्रेसर को हेयर स्टाइलिंग करने में एक घंटे से अधिक का समय लगा, तो उसने हेयर ड्रेसर से पूछा कि वह इतना समय क्यों ले रही थी । उसे हेयर ड्रेसर से जवाब मिला कि वह उसे "लंदन हेयरकट" दे रही है ।

2.3 जब हेयर स्टाइलिंग पूरा हो गया, तो उसे अत्यधिक आश्चर्य हुआ, उसने देखा कि हेयर ड्रेसर सुश्री क्रिस्टीन ने ऊपर से केवल 4 इंच छोड़ते हुए उसके पूरे बाल काट दिए थे और मुश्किल से उसके कंधों को छू रहे थे जो उसके द्वारा दिए गये निर्देश के बिल्कुल विपरीत था। उसने तुरंत सैलून के प्रबंधक श्री गुरप्रीत आचार्य से शिकायत की।जैसा कि उसने शिकायत की थी, प्रबंधक ने कोई बिल नहीं बनाया तथापि , वह पूरी तरह से चिढ़ के और कुंठित होकर सैलून से चली गई।

2.4 प्रत्यर्थी के अनुसार, दोषपूर्ण हेयरकट के परिणामस्वरूप, प्रत्यर्थी अपने सामान्य व्यस्त जीवन को जारी नहीं रख सकी क्योंकि वह अब सुंदर नहीं दिखती थी; उसे भारी अपमान और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा; मॉडलिंग की दुनिया में उसका कैरियर पूरी तरह से बिखर गया; वह अवसाद की स्थिति में चली गई।

2.5 दिनांक 12.04.2018 को हुई घटना के संबंध में, प्रत्यर्थी ने मामले की जांच करने और हेयर ड्रेसर के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए सैलून के महाप्रबंधक श्री जुबिन सोंगदवाला से शिकायत की। श्री सोंगदवाला, प्रत्यर्थी के प्रति विनम्र और क्षमाप्रार्थी होने के बजाय, अशिष्ट था और उसने कहा कि वह सैलून के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसके बाद, प्रत्यर्थी ने आईटीसी लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री दीपक हक्सर से भी मुलाकात की और उन्हें पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया। यह प्रत्यर्थी का भी मामला है कि उसके बाल सैलून द्वारा बेचे जा रहे थे।

2.6 सैलून ने बाद में साक्षात्कार के लिए बालों के विस्तार और मुफ्त उपचार के लिए प्रत्यर्थी सेवाओं की पेशकश की, जिसके लिए वह स्पष्ट रूप से सहमत थी। सैलून ने सेवाओं का विस्तार करने के लिए एमओई (एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड) से एक बाहरी तकनीकी बाल विशेषज्ञ की व्यवस्था की। उसे उपचार को 2-3 बार दोहराने की सलाह दी गई।

2.7 प्रत्यर्थी फिर से 3.5.2018 को बालों के उपचार के लिए गयी। उन्हें बताया गया कि इन-हाउस हेयर ड्रेसर श्री विक्की सुश्री अलेम की देखरेख में उपचार करेंगे। प्रत्यर्थी को यह समझाया गया कि श्री विक्की एक प्रशिक्षित हेयर ड्रेसर थे और अपने काम में बहुत अच्छे थे। एक बार फिर यह प्रत्यर्थी के लिए एक विफलता साबित हुई है। उपचार के दौरान अत्यधिक अमोनिया

का उपयोग किया गया जिससे उसके बालों और सर को पूरी तरह से नुकसान पहुंचा जिसके परिणामस्वरूप खोपड़ी में बहुत उत्तेजना और जलन हुई। प्रत्यर्थी के अनुसार, हेयर ड्रेसर ने अपने नाखूनों का उपयोग इस बहाने से किया कि वह हेयर क्यूटिकल्स को खोलने के लिए व्यायाम कर रहा है। जबकि वास्तव में इससे सिर की त्वचा में घर्षण हो गया था। तथापि , जब क्रीम को लगाया गया, यह अमोनिया से भरी हुई थी जिसके परिणामस्वरूप खोपड़ी में गंभीर जलन महसूस हुई।

2.8 उसने फिर से नुकसान के बारे में शिकायत की जिसके बाद एक छिड़काव का उपयोग किया गया जिससे उन्हें अस्थायी राहत मिली। इसके बाद, उसके बाल कठोर और खुरदरे हो गए थे और प्रत्यर्थी उनमें अपनी उंगलियाँ भी नहीं चला सकती थी। प्रत्यर्थी द्वारा व्यक्त की गई असंतोष और नाराजगी को ठीक से नहीं लिया गया था। स्टाफ निन्दात्मक , अभद्र और अनादर करने वाला था। उसे आईटीसी, मौर्य के दौरे पर परिणाम भुगतने की भी धमकी दी गई। तथापि , प्रत्यर्थी द्वारा आईटीसी ग्रुप ऑफ होटल्स के प्रबंधक से की गई शिकायतें निरर्थक थीं.

3. अन्य विकल्प ना बचने पर, प्रत्यर्थी ने रा.उप.वि.नि.आ. के समक्ष सेवा में कमी का आरोप लगाते हुए एक शिकायत दायर की, जिसमें प्रबंधन से लिखित माफी और उत्पीड़न, अपमान, मानसिक आघात, कैरियर की हानि, आय के

नुकसान और भविष्य की संभावनाओं के नुकसान के लिए 3 करोड़ रुपये का मुआवजा देने की मांग की गयी

4. रा.उप.वि.नि.आ. ने नोटिस जारी किए, जिस पर रा.उप.वि.नि.आ. के समक्ष विपक्ष संख्या 1, अर्थात् श्री योगेश देवेश्वर ने बचाव किया कि वह आईटीसी लिमिटेड का एक गैर-कार्यकारी अध्यक्ष था और वह कंपनी के दैनिक कार्यों में शामिल नहीं था, क्योंकि उसे गलत तरीके से शामिल किया गया है और पक्षकारगण के गलत जुड़ाव के लिए शिकायत को खारिज कर दिया जाना चाहिए। उसने योग्यता के आधार पर कई अन्य आपत्तियां भी उठाईं।

5. अपीलकर्ता ने, रा.उप.वि.नि.आ. के समक्ष विपक्ष संख्या 2 के रूप में प्रस्तुत, अलग से लिखित आपत्तियां दायर कीं और कई आपत्तियां उठाईं: प्रत्यर्थी की उपभोक्ता होने की हैसियत पर संदेह करते हुए क्योंकि प्रदान की गई सेवाएं निःशुल्क थीं, मुआवजे का दावा बहुत अधिक था, इस तरह के विशाल दावे के लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया था, शिकायत धन संबंधी अधिकार क्षेत्र के अभाव में खारिज किए जाने की हकदार है। यहां तक कि योग्यता के आधार पर भी अपीलकर्ता ने अपना बचाव किया। . प्रत्यर्थी द्वारा रा.उप.वि.नि.आ.के समक्ष एक प्रत्युत्तर शपथ पत्र भी दायर किया गया था दोनों पक्षों ने प्रतिशपथ पत्र के माध्यम से साक्ष्यों का नेतृत्व किया। इसके अलावा,

कुछ तस्वीरें, सीसीटीवी फुटेज और सोशल मीडिया पर बातचीत और अन्य सामग्री भी दायर की गई थी।

6. यह अभिलिखित करना सार्थक होगा कि रा.उप.वि.नि.आ. के समक्ष और इस न्यायालय के समक्ष भी, प्रत्यर्थी ने स्वयं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर मामले पर बहस की।

7. रा.उप.वि.नि.आ. ने श्री योगेश देवेश्वर का नाम हटाने का निर्देश दिया और आगे प्रत्यर्थी द्वारा श्री संजीव पुरी के प्रत्यर्पण के आवेदन को नामंजूर कर दिया, जिसके बारे में कहा जाता है कि श्री देवेश्वर के बाद उन्होंने आई. टी. सी. लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला था, इस आधार पर कि उक्त व्यक्ति के विरुद्ध सेवा में कोई कमी नहीं थी.

8. रा.उप.वि.नि.आ. ने एक निष्कर्ष दर्ज किया कि प्रत्यर्थी के निर्देशों के विपरीत उसके बालों की लंबाई को छोटा कर दिया गया था। यह निष्कर्ष भी दर्ज किया कि दोषपूर्ण हेयर स्टाइलिंग के कारण प्रत्यर्थी का लुक बदल सकता है। रा.उप.वि.नि.आ. ने एक निष्कर्ष भी दर्ज किया कि बालों को उपचार प्रदान करने में अपीलकर्ता की ओर से लापरवाही हुई और सर को भी क्षति हुई थी । इसके बाद रा.उप.वि.नि.आ. ने मुआवजे की मात्रा तय करने का काम शुरू किया। इस संबंध में, इसने चरण सिंह बनाम हीलिंग टच हॉस्पिटल और अन्य के मामले में

इस न्यायालय के एक निर्णय पर भरोसा किया। इसके बाद महिलाओं के जीवन में बालों के महत्व और इससे जुड़ी भावनाओं को संदर्भित करता है। रा.उप.वि.नि.आ. ने आगे दर्ज किया कि प्रत्यर्थी बाल उत्पादों के लिए एक मॉडल थी और अपने लंबे बालों के कारण वह वीएलसीसी और पैंटीन के लिए एक मॉडल रही थी। सेवा में कमी और अपने हेयर स्टाइलिंग को हुए नुकसान के कारण, उन्होंने अपना अपेक्षित कार्य खो दिया और एक बड़े नुकसान का सामना किया, जिसने उनकी जीवन शैली को पूरी तरह से बदल दिया और एक शीर्ष मॉडल बनने के उनके सपने को चकनाचूर कर दिया। वह वरिष्ठ प्रबंधन पेशेवर के रूप में भी काम कर रही थी और एक अच्छी आय अर्जित कर रही थी। रा.उप.वि.नि.आ. ने आगे दर्ज किया कि प्रत्यर्थी को प्रदान की गई सेवाओं में लापरवाही के कारण गंभीर मानसिक विकार और आघात का सामना करना पड़ा और जिसके परिणामस्वरूप उसने अपनी नौकरी भी खो दी। उसे अपने सर में जलन और क्षोभ भी हुई। उपरोक्त कारणों से, रा.उप.वि.नि.आ. ने न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त रूप से 2 करोड़ रुपये का एकमुश्त मुआवजा दिया और तदनुसार, शिकायत की अनुमति दी।

9. हमने श्री के. वी. विश्वनाथन और श्री देबल कुमार बनर्जी, अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता और सुश्री आशना रॉय, प्रत्यर्थी को व्यक्तिगत रूप से सुना है और रिकॉर्ड पर सामग्री का अवलोकन किया है।

10. यह प्रश्न कि क्या सेवा में कोई कमी थी या नहीं, तथ्य का प्रश्न होगा। रा.उप.वि.नि.आ. ने प्रतिशपथ पत्र , तस्वीरों, सीसीटीवी फुटेज, व्हाट्सएप बातचीत और अन्य रिकॉर्ड सामग्री सहित साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि सेवा में कमी थी। हम सेवा में कमी के बारे में कथित निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं क्योंकि यह साक्ष्य के मूल्यांकन पर आधारित है और इस प्रकार यह तथ्य का एक सत्य प्रश्न होगा ।

11. अगला सवाल यह है कि सेवा में इस तरह की कमी के कारण, प्रत्यर्थी द्वारा विभिन्न मर्दों अथवा एकमुश्त राशि के तहत किए गए विभिन्न दावों को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त मुआवजा क्या होगा । रा.उप.वि.नि.आ. के आक्षेपित आदेश के अवलोकन से हमें मुआवजे की मात्रा निर्धारित करने के लिए किसी भी भौतिक साक्ष्य का संदर्भ अथवा चर्चा नहीं मिलती है ।

12. इस संबंध में, इस न्यायालय ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित प्रत्यर्थी से बार-बार उस सामग्री का उल्लेख करने का अनुरोध किया जो उसने रा.उप.वि.नि.आ. के समक्ष उस समय प्रस्तुत की थी जब उसने 12.04.2018 को हेयर स्टाइलिंग ली थी । इस न्यायालय ने उनसे यह भी अपेक्षा की कि वे अतीत में अपने विज्ञापन और मॉडलिंग असाइनमेंट के बारे में सामग्री प्रस्तुत करें अथवा जिसके लिए उन्होंने किसी भी ब्रांड के साथ वर्तमान और भविष्य के लिए अनुबंध अथवा समझौता किया था ताकि उन्हें अपेक्षित नुकसान दिखाया जा सके। प्रत्यर्थी

उपरोक्त प्रश्नों के संबंध में रा.उप.वि.नि.आ. के समक्ष अथवा इस न्यायालय के समक्ष दाखिल रिकॉर्ड से प्रदर्शन करने में पूरी तरह से विफल रही ।

13. उसकी मौजूदा नौकरी ,उसके द्वारा प्राप्त परिलब्धियां, मॉडलिंग में, किसी भी अतीत, वर्तमान अथवा भविष्य के असाइनमेंट के सम्बन्ध में किसी सामग्री के अभाव में, जो प्रत्यर्थी को मिलने की सम्भावना थी अथवा यहाँ तक की साक्षात्कार पत्र के जिसके लिए प्रत्यर्थी का आरोप है की वह वहां गयी थी, खुद को प्रस्तुत करने योग्य बनाने के लिए, इन मदों के तहत मुआवजे की मात्रा निर्धारित करना या उसका आकलन करना मुश्किल होगा । जो मापा जा सकता था वह था दर्द, पीड़ा और आघात के मदों के तहत मुआवजा। तथापि, 2 करोड़ रुपये की राशि अत्यधिक और असमानुपातिक होगी। इसलिए, इस न्यायालय का विचार है कि रा.उप.वि.नि.आ. ने 2 करोड़ रुपये का मुआवजा देकर गलती की, जबकि इसे प्रमाणित करने और समर्थन करने के लिए कोई सामग्री नहीं थी अथवा जो मुआवजे को निर्धारित करने में रा.उप.वि.नि.आ. की मदद कर सकता था।

14. प्रत्यर्थी को एक अधिवक्ता नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया था जिससे उसने इंकार कर दिया था।इस न्यायालय ने उसके बाद उसे एससीएलएससी द्वारा मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने की भी पेशकश की, जिसे उसने स्वीकार करने से भी इनकार कर दिया।किसी भी कानूनी सहायता के अभाव में, प्रत्यर्थी कानून

के क्षेत्र से नहीं होने के कारण यह समझने में सक्षम नहीं हो सकता है कि उसे अपने दावे को साबित करने के लिए कैसे और किस तरीके से आवश्यकता है। रा.उप.वि.नि.आ. ने महिलाओं के जीवन में बालों के महत्व के सम्बन्ध में चर्चा की और यह भी कहा कि यह मॉडलिंग और विज्ञापन उद्योग में करियर बनाने के लिए एक परिसंपत्ति हो सकती है, लेकिन मुआवजे की मात्रा केवल मांगने पर नहीं बल्कि भौतिक साक्ष्य पर आधारित होनी चाहिए।

15. मामले के तथ्यों में, हमारा विचार है कि यदि प्रत्यर्थी के पास अपने दावे को साबित करने के लिए सामग्री है तो उसे उसे पेश करने का अवसर दिया जा सकता है। एक बार जब सेवा में कमी साबित हो जाती है तो प्रत्यर्थी कानून के तहत स्वीकार्य विभिन्न मर्दों के तहत उपयुक्त रूप से मुआवजा पाने का हकदार है। सवाल यह है कि किस आधार पर और कितना। इस परिमाण को सामग्री के आधार पर रा.उप.वि.नि.आ. के विवेक पर छोड़ दिया जाए, यदि कोई हो, जो प्रत्यर्थी द्वारा इसके समक्ष रखा जा सकता है।

16. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमारे पास आय की हानि, मानसिक विकृति और आघात और पीड़ा के लिए मुआवजे के रूप में 2 करोड़ रुपये अधिनिर्णीत करने वाले रा.उप.वि.नि.आ. के आदेश को रद्द करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। हम इस मामले को रा.उप.वि.नि.आ. को प्रेषित करते हैं ताकि प्रत्यर्थी को उसके 3 करोड़ रुपये के दावे के संबंध में साक्ष्य देने का अवसर दिया

जा सके । मामले में ऐसे साक्ष्य का नेतृत्व किया जाता है तो अपीलकर्ता को खंडन का पर्याप्त अधिकार दिया जाए । रा.उप.वि.नि.आ. इसके बाद मुआवजे की मात्रा के मुद्दे पर रिकॉर्ड में रखी जा सकने वाली सामग्री के अनुसार एक नया निर्णय ले सकता है। उपरोक्त निर्देशों के साथ अपील की अनुमति दी जाती है।

17. खर्च के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

18. लंबित आवेदन(ओ), यदि कोई हो, का निपटान कर दिया जाता है।

19. इस न्यायालय ने 29 अक्टूबर, 2021 को नोटिस जारी करते समय अपीलकर्ता को 25 लाख रुपये की राशि जमा आदेश का निर्देश दिया था, जो बाद में पंजीकरण में जमा कर दी गई और सावधि जमा में रखी गई है। उपर्युक्त राशि और अर्जित ब्याज को 2 सप्ताह के भीतर रा.उप.वि.नि.आ. को हस्तांतरित कर दिया जाए। रा.उप.वि.नि.आ. इस मामले में नए सिरे से निर्णय लेते समय उक्त राशि के संबंध में उचित आदेश पारित कर सकता है।

.....न्या.

(अनिरुद्ध बोस)

.....न्या.

(विक्रम नाथ)

नई दिल्ली;

07 फरवरी, 2023

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Disclaimer: *The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.*